

1500130-81.2022.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Camila Paiva Portero

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2018780/2022 - CPJ ARAÇATUBA PLANTÃO, 22564386 - CPJ ARAÇATUBA PLANTÃO, 670/22/929

- CPJ ARAÇATUBA PLANTÃO, 2018780 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

2ª Vara Criminal

Praça Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-560

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500130-81.2022.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500130-81.2022.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2018780/2022 - CPJ ARAÇATUBA PLANTÃO, 22564386 - CPJ ARAÇATUBA PLANTÃO, 670/22/929

- CPJ ARAÇATUBA PLANTÃO, 2018780 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10, 670/22/929 -

2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS RODRIGO COSTA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Camila Paiva Portero

Vistos.

LUCAS RODRIGO COSTA foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, segundo consta, no dia 20 de janeiro de 2022, por volta das 16h30min, na Rua Humberto de Campos, nº 1536, Conjunto Habitacional Hilda Mandarin, nesta cidade e comarca, tinha em depósito, trazia consigo e guardava, sem autorização legal ou regulamentar, 121,07g de Benzoilmetilecgonina, substância vulgarmente conhecida por cocaína, e 127,87g de Tetrahydrocannabinol, substância vulgarmente conhecida como maconha, consoante demonstram os laudos de exames químico-toxicológicos de fls. 108/110, 111/113 e 114/116.

O réu foi notificado (fls. 175) e apresentou defesa prévia (fls. 135/141). A denúncia foi recebida em 06 de junho de 2022 (fls. 182). Durante a instrução, foram ouvidas 02 testemunhas arroladas em comum e 02 testemunhas de defesa, sendo que, ao final, o réu foi interrogado (fls. 227/228). Em debates orais, o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado, nos termos da denúncia (mídia audiovisual). Já a Defesa, em memoriais escritos, requereu o reconhecimento da ilegalidade das buscas pessoal e domiciliar com a consequente absolvição do acusado (fls. 231/287).

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, rejeito a preliminar arguida pela defesa, pois não se verifica qualquer nulidade na prova colhida nos presentes autos.

Como cediço, o crime de tráfico de drogas, na modalidade ter em depósito tem natureza permanente, ou seja, a consumação das condutas tipificadas no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 se prolonga no tempo e permite a autuação em flagrante delito enquanto não cessar a permanência da conduta criminosa, conforme previsto no artigo 303 do Código de Processo Penal.

Diante disso, é permitido o ingresso de policiais militares na residência do réu, ainda que inexistente o mandado judicial, tendo em vista que a situação de flagrância flexibiliza a regra da inviolabilidade domiciliar insculpida na Constituição Federal. Nesse sentido:

“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protraí no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso”. (RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016).

No presente caso, o réu demonstrou comportamento extremamente suspeito ao avistar a viatura de polícia, pois tentou se livrar das drogas que carregava consigo e fugir para dentro da casa, o que autorizava a busca domiciliar sem mandado, que resultou na apreensão de drogas no imóvel em questão.

Caracterizadas as fundadas razões para a medida extrema, não se cogita de

ilegalidade na apreensão das drogas devido à ausência de mandado de busca e apreensão, motivo pelo qual fica rejeitada a preliminar de nulidade. No mérito, a ação é procedente.

A materialidade delitiva ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 06/07), boletim de ocorrência (fls. 19/22), auto de exibição e apreensão (fls. 23/25), laudo de constatação prévia de entorpecente (fls. 29/31), laudos periciais (fls. 108/110, 111/113 e 114/116)

A autoria, de igual modo, é inequívoca e recai seguramente sobre o acusado.

Vejamos:

Em depoimento judicial, a testemunha Alexandre Garcia Albuquerque, policial militar, disse que estava em patrulhamento no bairro dos fatos e, quando adentrou a Rua Humberto de Campos, avistou o réu em frente à residência de nº 1536. Quando o acusado percebeu a aproximação da viatura, se assustou e arremessou uma sacola em cima do telhado da garagem do imóvel mencionado, onde ele tentou entrar, porém foi abordado pela polícia. Em busca pessoal, nada foi encontrado com o acusado, no entanto na sacola arremessada em cima do telhado foram encontrados 55 microtubos de cocaína, então o réu confessou que havia mais entorpecentes dentro do quarto dele na residência, onde de fato foram encontrados, em cima da cama, 55 microtubos idênticos aos da sacola, 04 pedaços grandes de maconha embalados em plástico filme, 01 porção de pasta base de cocaína, 320 microtubos vazios, R\$ 4.191,00 em notas diversas, 03 balanças de precisão, 01 liquidificador, 01 peneira, 01 faca, 01 colher, 02 rolos de plástico filme já usados e 01 pote de magnésio. Não conhecia o réu. Não estava chovendo. Havia resquícios de entorpecentes nas balanças e no liquidificador (fls. 222).

Em juízo, a testemunha Kelem Aparecida Marques, policial militar, corroborou a versão contada por seu colega de farda. Acrescentou que não conhecia o réu e que ele não confessou que os entorpecentes e os apetrechos encontrados eram para tráfico, apenas que eram dele (fls. 223).

Em depoimento judicial, a testemunha Natiele Scarpim disse que é vizinha do réu e viu quando os policiais chegaram à rua. Ela estava sentada em frente ao comércio dela, quando os policiais chegaram pela rua de trás da casa do acusado e colocaram a viatura na horizontal para fechar a rua. 03 ou 04 policiais desceram da viatura e passaram correndo pela testemunha em direção à casa do réu, para onde dois deles se dirigiram, enquanto um deles retornou correndo para o veículo. Enquanto isso, na rua da casa do acusado, já havia outra viatura correndo, sendo que os policiais nela estavam de short e camiseta. Não viu o momento em que os policiais abordaram o réu, apenas quando eles já estavam dentro da casa (fls. 224).

Em juízo, a testemunha Fabricio Robson Gaioto aduziu que é amigo do réu. Na ocasião dos fatos, estava voltando do mercado, quando viu as viaturas e uma aglomeração de pessoas na esquina do local, então se aproximou e viu os policiais descendo das viaturas e entrando na casa. Logo após, ouviu uma gritaria, então ficou com medo e foi embora (fls. 225).

Em interrogatório judicial, o réu Lucas Rodrigo Costa negou a autoria dos fatos. Na ocasião, tinha voltado de seu local de trabalho com seu primo para comer algo em sua casa; estava deitado no seu quarto, descansando, quando subitamente vários policiais apareceram na porta e na janela gritando "perdeu" e "a casa caiu", além de chamarem-no de Jefferson. O réu tentou explicar que devia ser um erro, já que seu nome não era Jefferson, mas os policiais o algemaram e o levaram para os fundos da casa, onde o irmão do réu já se encontrava algemado, o que fez o acusado perder a cabeça e começar a xingá-los. Não conhecia os policiais e não tinha nenhum tipo de droga ou os apetrechos mencionados por eles em sua casa, com exceção da balança, que ele utiliza em seu estabelecimento comercial. O dinheiro encontrado era dele, fruto de seu trabalho no depósito. Estava chovendo no dia (fls. 226).

Como se observa, os elementos probatórios colhidos ao longo da instrução demonstram que, na ocasião narrada na inicial, o réu praticava o tráfico de drogas, uma vez que tinha em depósito 121,07g de cocaína (fls. 108/110 e 111/113) e 127,87g de maconha (fls. 114/116), bem como apetrechos comumente usados na prática da venda de drogas e uma alta quantia de dinheiro em notas diversas. Além disso, os depoimentos dos policiais militares, juntamente ao cenário fático que envolveu a prisão do

denunciado, permitem concluir que as substâncias entorpecentes apreendidas eram mesmo destinadas ao tráfico ilícito.

Aqui, cabe lembrar que, na valoração da prova, os relatos seguros e insuspeitos dos policiais devem preponderar sobre as palavras (suspeitas, por razões óbvias) dos acusados. Os policiais não estão impedidos de depor e seus depoimentos devem ser valorados como quaisquer outros, até porque prestaram depoimentos coesos, sob o crivo do contraditório e gozam de idoneidade, especialmente porque não se demonstrou que tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente os réus, de modo que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação. Nesse sentido: "Tráfico de Drogas, corrupção ativa e receptação - Preliminar pleiteando a permissão para recorrer em liberdade - Réu que respondeu preso ao processo - Manutenção dos motivos ensejadores da decretação da prisão preventiva - Preliminar afastada - Recurso defensivo pleiteando a absolvição por insuficiência probatória - Impossibilidade - Depoimentos dos policiais coerentes e sem desmentidos, corroborados pelos demais elementos de prova - Pedido para que a conduta referente ao crime de receptação seja desclassificada para a modalidade culposa - Incabível - Modalidade dolosa bem configurada - Condenação mantida - Dosimetria - Primeira fase - Penas-bases fixadas 1/6 acima do mínimo legal - Maus antecedentes bem documentados nos autos - Segunda fase - Réu triplamente reincidente - Ausência de confissão - Pena intermediária majorada em 1/4 - Majoração à razão de 1/3 para o crime de receptação, em razão da reincidência específica - Terceira Fase - Impossibilidade de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, uma vez que o recorrente é reincidente - Mantida a fixação de regime inicial fechado para início de cumprimento da pena - Detração penal que deve ser analisada pelo Juízo da Execução - Inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos - Recurso não provido" (TJSP; Apelação Criminal 1502181-

06.2021.8.26.0537; Relator (a): Fátima Vilas Boas Cruz; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Bernardo do Campo - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/08/2022; Data de Registro: 03/08/2022).

"APELAÇÃO - Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 - Sentença condenatória - Pedido de absolvição por insuficiência probatória - Descabimento - Materialidade e autoria bem comprovadas - Apelante detido em flagrante, na posse de 51g de maconha, após denúncia anônima integralmente confirmada pela ação policial - Validade dos testemunhos policiais como meio de prova, ausentes indícios de que queiram prejudicar o apelante - Pedido de redução da pena - Acolhimento - Aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 - Réu primário, de bons antecedentes, não dedicado a atividades ilícitas e que não integra organização criminosa - Redução de 2/3 - Pena corporal reduzida para 1 ano e 8 meses de reclusão, e pena pecuniária reduzida para 166 dias-multa, no valor unitário mínimo - Fixação de regime inicial aberto para cumprimento da pena - Art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal - Substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade, por igual período, e prestação pecuniária no valor de 1 salário mínimo - Art. 44, § 2º, do Código Penal - Apelação parcialmente provida" (TJSP; Apelação Criminal 1500217-38.2021.8.26.0129; Relator (a): Renato Genzani Filho; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Casa Branca - 1ª Vara; Data do Julgamento: 03/08/2022; Data de Registro: 03/08/2022).

Assim, comprovada a autoria e materialidade delitiva do delito em tela, de rigor a procedência da ação a fim de condenar o réu pela prática do crime de tráfico de drogas descrito na denúncia.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase, atenta às circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, c.c. o art. 42, da Lei nº 11.343/06, e tendo-se em conta os maus antecedentes (fls. 46/48), aplico a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, a pena permanece inalterada devido à ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes.

Na terceira fase, a pena torna-se definitiva, uma vez que ausentes causas de aumento ou de diminuição.

Não é o caso de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, tendo em vista os maus antecedentes.

Nos termos do artigo 33 do Código Penal, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda corporal, em razão da natureza do crime e da quantidade de drogas apreendidas.

Por fim, cada dia-multa é fixado no mínimo legal da época dos fatos (CP, art.49), atualizados a partir do trânsito desta em julgado, eis se tratar de dívida de valor (Lei n 9.268/96).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal movida pelo Ministério Público, a fim de CONDENAR o réu LUCAS RODRIGO COSTA à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo unitário, por ter incorrido no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

O acusado não poderá recorrer em liberdade, pois permanecem intactos os fundamentos de sua prisão cautelar. Agora, em virtude da condenação, emerge ainda a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal.

Após o trânsito em julgado desta, lance-se o nome dos réus no rol de culpados.

Considerando que o sujeito passivo do delito aqui analisado é a sociedade, deixo de fixar valor mínimo para a reparação dos danos causados (artigo 387, IV, CPP).

Em observância ao disposto no artigo 72, da Lei nº 11.343/06, oficie-se à autoridade policial, autorizando-a a proceder à incineração da droga apreendida nestes autos, observando-se o disposto no artigo 32, §1º, da lei.

Nos termos do artigo 4º, §9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, o acusado arcará com o pagamento de 100 (cem) UFESP's, a título de taxa judiciária, observando-se o artigo 12, da Lei nº 1.060/50.

Decreto a perda do numerário apreendido em favor da União, oficiando-se.

Recomende-se o réu na prisão onde se encontra recolhido.

P.R.I.C.

Araçatuba, 11 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA